

1001070-03.2020.8.26.0659

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: PETER ECKSCHMIEDT

Comarca: Vinhedo

Foro: Foro de Vinhedo

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... FUNDAMENTO EMSUBROGAÇÃO LEGAL DECORRENTE DE FURTODE VEÍCULO SEGURADO EM ESTACIONAMENTO- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DESPROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃOINTERPOSTO PELA RÉ. INSURGÊNCIA DA EMPRESA ADMINISTRADORA DOESTACIONAMENTO. (...) 2. Incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a sociedade empresária administradora de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vinhedo

Foro de Vinhedo

2ª Vara

Estrada da Boiada, nº 530, Vinhedo - SP - cep 13289-084

1001070-03.2020.8.26.0659 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1001070-03.2020.8.26.0659

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Requerido:

Companhia Piratininga de Força e Luz

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Peter Eckschmiedt

Vistos.

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ajuizou a presente AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO em face de CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, alegando, em síntese, que celebrou contrato de seguro com Benedito Ferraz Vinhedo EPP, mediante o qual se obrigou a garantir os riscos do imóvel assegurado durante o período de vigência da apólice, sendo que foi comunicada por seu segurado que, em 21/03/2019, a unidade consumidora foi afetada por um distúrbio/sobrecarga de energia elétrica, provenientes da rede de distribuição administrada pela ré, fato que ensejou danos a vários bens eletroeletrônicos que guarneciam referido imóvel. Em decorrência disso, procedeu à regulação do sinistro, mediante apuração acerca dos fatos e circunstâncias dos danos reclamados e seu enquadramento nos limites contratuais, o

que foi realizado por empresa especializada, que concluiu que os danos foram causados por oscilação de tensão de energia/descarga/sobrecarga elétrica ocorrida na rede mantida pela empresa requerida, e, após a valoração da extensão dos danos, a demandante indenizou o segurado no montante de R\$ 5.341,60 (cinco mil e trezentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), já descontado o valor da franquia obrigatória. Argui a autora que, em razão do pagamento da indenização ao segurado por força do contrato de seguro firmado entre eles, operou-se em favor da requerente a sub-rogação legal nos direitos da segurada contra a causadora dos danos (requerida). Sustenta haver responsabilidade objetiva da requerida por tratar-se de concessionária de serviço público, bem como, ser aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial, a inversão do ônus da prova, diante da relação consumerista entre a requerida e o segurado (consumidor final). Pugnou, ao final, pela condenação da requerida ao pagamento do valor de R\$ 5.341,60 (cinco mil e trezentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), atualizado com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a contar do fato (Súmula 54 do STJ). Juntou documentos.

A requerida foi regularmente citada (pág. 51) e ofertou contestação (páginas 52/69), alegando, em preliminar, exceção de incompetência territorial; falta de interesse de agir diante da ausência de pedido administrativo de ressarcimento; e carência da ação por ausência de documentos que comprovem a existência dos danos do segurado. No mérito, em suma, sustenta a aplicabilidade da Resolução nº 414/2010 da Aneel; unilateralidade da prova apresentada pela autora; dever da seguradora de preservar o bem danificado para ser periciado pela ré em ação regressiva; e falta de nexo causal diante da responsabilidade do consumidor pelas instalações internas. Requereu, ao final, a improcedência da ação. Juntou documentos.

Réplica às páginas 124/147.

Instadas as partes para especificarem provas, a autora requereu a produção de prova testemunhal (páginas 151/152), ao passo que a requerida pugnou pela produção de prova pericial (páginas 153/154).

À pág. 155, foi determinado à requerida se manifestar diante da informação da autora de que os equipamentos avariados não foram preservados para eventual perícia, sobrevivendo manifestação da demandada, às páginas 158/160, reiterando então pela improcedência da ação.

Decisão de saneamento do processo, às páginas 161/162, na qual, dentre outras coisas, foram afastadas (não acolhidas) todas as preliminares suscitadas pela requerida em contestação, bem como, deferida a produção de prova documental e testemunhal.

Realizada audiência de instrução, ocasião em que foi ouvida uma testemunha da autora (páginas 219/220).

Alegações finais apresentadas por ambas as partes (páginas 221/225 e 226/229).

É o Relatório do necessário.
FUNDAMENTO e DECIDO.

Com efeito. Das alegações das partes, restou incontroverso o contrato de seguro para danos elétricos e o dano aos equipamentos eletrônicos de segurado, pautado o pedido da autora na sub-rogação de vínculo.

Divergem as partes quanto às origens do sinistro, se decorrente de sobrecarga elétrica imputável à requerida, ou, eventos externos, decorrentes de força maior, sem qualquer relação com os serviços prestados pela requerida.

Insta ressaltar que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a seguradora, ao realizar o pagamento indenizatório ao consumidor lesado, sub-roga-se nos direitos e ações que a ele competem, podendo valer-se de todas as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EMSUBROGAÇÃO LEGAL DECORRENTE DE FURTO DE VEÍCULO SEGURADO EM ESTACIONAMENTO- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DESPROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ. INSURGÊNCIA DA EMPRESA ADMINISTRADORA DO ESTACIONAMENTO. (...) 2. Incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a sociedade empresária administradora de estacionamento, local do furto de veículo seguro. Precedentes do STJ. (...) 5. Recurso especial improvido. (Resp nº 1085178/RS, Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15/05/2014)

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. (...) 3.- Agravo Regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 426017/MG, Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 10/12/2013)

Assim, o segurado da demandante é consumidor dos serviços públicos de fornecimento de energia elétrica prestados pela ré. A autora realizou o pagamento da indenização securitária e, portanto, sub-rogou-se em todos os direitos e ações que competiam ao segurado, nos termos do artigo 786 do Código Civil, incluindo-se aqueles previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Na questão de fundo, temos que a apólice de seguro foi juntada às páginas 18/21, o que legitima a autora a pleitear em Juízo por qualquer indenização decorrente do sinistro, cuja causa seja atribuída a terceiro.

Diante da notícia do sinistro, houve a confecção de laudo por empresa especializada (pág. 23), não havendo qualquer vício na elaboração do mesmo.

O comprovante de pagamento, realizado em 03/04/2019, em favor do segurado, está na pág. 29.

Não há dúvidas, assim, de que observou a seguradora todos os procedimentos necessários à verificação do sinistro e indenização do segurado.

O ponto nodal reside na definição da responsabilidade da ré pelo evento. E a resposta é positiva.

Resolvida a indenização decorrente do sinistro em relação ao segurado, ocorre a sub-rogação, como já mencionado acima, transferindo-se à seguradora todos os direitos, ações, privilégios e garantias do credor primitivo, em relação à dívida, o que legitima a autora a demandar pela recuperação do prejuízo sofrido contra o causador do evento, nos termos do art. 786 do Código Civil, in verbis: "Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano."

Sub-rogando-se a seguradora nos direitos e ações de seu segurado, indisputável a aplicação da legislação consumerista, e caracterizada está a responsabilidade objetiva do prestador de serviço, nos termos do art. 14 do CDC: "O fornecedor de serviços de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos

relativos á prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O Serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

Não se olvide, ainda, o risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF), tratando-se a ré de empresa concessionária de serviço público.

Nesse passo, o art. 22, do CDC, impõe às concessionárias de serviço público o dever de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, e quanto aos essenciais, contínuos, sob pena de reparação dos danos causados aos consumidores.

Por tratar-se de responsabilidade objetiva, exige-se, apenas, a comprovação do dano experimentado e nexo com a prestação de serviço colocado à disposição no mercado de consumo.

Alegada a imprestabilidade dos equipamentos e o laudo técnico atestando a queima por variações na tensão elétrica, era ônus da requerida, então, demonstrar que o dano nos aparelhos elétricos não decorreu dos serviços diretamente prestados, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Insuficiente, assim, mera alegação genérica de fator externo e inexistência de culpa por parte da ré.

Aliás, sequer é possível afirmar pela ocorrência de fator externo, imputável a eventos da natureza, pois, uma vez que reconhece a contestação pela ocorrência destes no local e na data do sinistro, deveria ser comprovado que sua rede é dotada de sistema de segurança hábil o bastante para evitar sobrecargas ou diferentes tensionamentos, mesmo que provocados por intempéries, tratando-se de evento de todo previsível e inerente ao risco de sua atividade.

De toda inócua, portanto, a prova pericial pretendida pela demandada. Bastava à concessionária a comprovação da segurança de seu sistema de distribuição de energia, bem como, a ocorrência de eventual caso fortuito externo ou força maior, de cujo encargo não se desonerou no feito.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA. Seguro residencial. Queima de equipamentos em razão de oscilação na tensão de energia elétrica. Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do pagamento de indenização. Art. 786 do CC. Inversão de ônus da prova. Cabimento. Ré que não se desincumbiu de demonstrar a normalidade da tensão fornecida na data do sinistro. Ausência de caso fortuito ou força maior. Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos danos deveriam ser evitados com o uso de tecnologia adequada. Desnecessidade de pedido administrativo. Art. 204 da Resolução Nº. 414/2010 DA ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação, conventitucionalmente previsto. RECURSO PROVIDO." (Apelação n. 1121840-63.2014.8.26.0100; Rel Des. Azuma Nishi; j. 18/08/2016).

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA - ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS - INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO PAGA PELA AUTORA, QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - ART 373, I,

DO CPC – AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que a seguradora se sub-rogou dos direitos pertinentes ao seu segurado para pleitear indenização dos valores pagos em decorrência do contrato de seguro firmado entre as partes, para caracterizar a responsabilidade da ré, concessionária de serviço público (prestação de serviços de energia elétrica), pelo evento danoso, ainda que na modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os danos causados. "In casu", no sinistro reportado e que deu origem ao pagamento de indenização securitária, tendo sido comprovado em relação ao segurado, à luz do art. 373, I, do CPC, que os danos nos seus equipamentos tiveram como causa oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a ré, de rigor a procedência da ação''. (TJSP: Apelação Cível 10016675-40.2020.8.26.0079; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Botucatu – 1ª Vara Cível; Data de Julgamento: 24/09/2020; Data de Registro: 24/09/2020).

Por outro lado, a testemunha da autora ouvida por ocasião da audiência de instrução realizada corroborou os fatos alegados pela demandante no sentido de que os equipamentos do segurado foram danificados em razão de descarga elétrica na rede de energia elétrica de responsabilidade da requerida. Vejamos:

A testemunha, Sr. Neilton Marcio de Oliveira Silva, disse: "não tinha contrato de seguro com a Porto Seguro. Que o Sr. Benedito era o segurado da Porto Seguro. Que teve um problema e que me ligaram dizendo que tinha dado algum pico de energia. Eu fui ao local e retirei os equipamentos para fazer a manutenção onde foi constatado que não tinha como, que tinha que ser trocado. Os equipamentos eram DVR e câmeras e estavam danificados. Eu instalo e faço manutenção em câmeras de segurança. Eu não fiz os reparos nos equipamentos porque não compensava os reparos. Em nenhum momento tive contato com a Porto Seguro. Trabalho há 10 anos nessa área. Quando a gente pega um equipamento que não liga, a gente abre e vê se tem alguma peça danificada; se tem algo danificado e tem como trocar, a gente troca. A gente leva o equipamento e abre esse equipamento, se tem algum componente com defeito dentro e possivelmente teve uma queda de energia como o cliente constatou, se tem um capacitor queimado, um resistor queimado, é por isso. Se realmente tem coisas queimadas dentro do equipamento, isso não acontece sozinho, pode ser por causa de raio, de descarga elétrica, etc.. Nesse caso, eu me baseei pelo o que o cliente disse, que foi por causa da queda de energia, porque não tem outra coisa. Não fiz vistoria no imóvel do segurado. Não sei dizer se teve outras reclamações de moradores próximos ao segurado no mesmo dia. O bens analisados foram devolvidos ao cliente" (grifo nosso).

Assim, impõe-se o acolhimento do pedido autoral para condenar a ré a ressarcir o valor pago pela parte autora a seu segurado a título de indenização, corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (e não a contar do fato, como pretendeu a requerente). E isto porque o vínculo entre a requerida e o segurado é contratual, razão pela qual os juros moratórios devem incidir desde a data da citação, ocasião em que o devedor é constituído em mora.

Nesse sentido:

Responsabilidade civil. Seguradora que paga prejuízos de segurado e que teve danificados equipamentos eletrônicos por conta de brusca oscilação de energia elétrica oriunda de descargas atmosféricas. Ação regressiva movida contra a concessionária de energia elétrica. Ação julgada procedente. Não ocorrência de cerceamento de defesa. Procedimento sumário e não especificação de quesitos para perícia reclamada de forma genérica na oportunidade adequada. Incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação entre a prestadora de serviços e o consumidor. Prova satisfatória de danos nos equipamentos eletrônicos do condomínio. Não caracterização de caso fortuito. Responsabilidade objetiva. Indenização devida.

Correção monetária desde o desembolso. Juros moratórios devidos a partir da citação. Improvimento do recurso da Concessionária e provimento parcial ao recurso da seguradora. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa. Tramitando o feito sob o rito sumário cumpria à ré observância da regra do caput do art. 278 do Código de Processo Civil. Não há com alterar, depois de proferida sentença, o procedimento imposto (sumário) e no qual se reclama a especificação, desde logo, das provas necessárias e, se pericial, a formulação de quesitos. A oportunidade está preclusa. A concessionária de serviço público de energia elétrica submete-se à disposição do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria da responsabilidade objetiva da Administração. Assim, ocorrendo oscilação e sobrecarga na rede elétrica com danos aos usuários, responde pelos prejuízos causados. Hoje, com os recursos existentes, os fenômenos da natureza são em grande parte previsíveis, e a rede de distribuição pode ostentar proteções contra as descargas elétricas dos raios. No caso, a concessionária não logrou provar que dispunha de tais equipamentos. A correção monetária não é um plus, prestando-se tão somente à manutenção do valor da moeda no tempo, devendo incidir a partir da data do efetivo desembolso (AgRg no Agravo de Instrumento nº 982.107/RS - Min. Luis Felipe Salomão). Os juros de mora são devidos a partir da data da constituição da devedora em mora e que, no caso, é a citação. (TJSP - Apelação 0130072-57.2009.8.26.0100; 32ª Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Kioitsi Chicuta j. 01.10.2015, grifo nosso).

Por fim, é o entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (STJ - 1ª Turma, AI 169.073 SP AgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98, p. 44). O novo CPC previu que o julgador deve exercer o convencimento motivado e fundamentado, mantendo o entendimento de que nem todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas para infirmar a conclusão do julgado (o que não é o caso). É o teor do recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça: "O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada" (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)).

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, resolvendo o seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R\$ 5.341,60 (cinco mil e trezentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), acrescido de correção monetária pelos índices da Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir do desembolso (03/04/2019), e de juros moratórios, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Por força da sucumbência mínima da autora, condeno a requerida em custas e despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se, arquivando-se oportunamente.

Vinhedo, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA